تركي النايف وشركاؤه
للمحاماة والاستشارات القانونية
Turki AlNaif &Partners
Lawyers &Legal Consultants
TAAP

شراء الحصص

أم شراء الأصول؟

١ ماذا تشتري فعلاً في كل خيار؟
٢ ما الذي يحتاج موافقة الدائنين؟
٣ قائمة فحص قبل التوقيع

٥ صفحات

اسحب للمتابعة ←

TAAP

المعلومة ١ من ٣

شراء الحصص

1

المادة ٢٥

تنتقل ملكية الحصة بالقيد في السجل التجاري، ولا يُعتد بنقلها في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد.

2

الحصص

تبقى الشركة نفسها طرفاً في عقودها والتزاماتها، فتبقى معها مخاطرها كما هي.

3

المادة ١٧٨

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: إذا باع الشريك حصته لغير الشركاء فلهم طلب استرداد الحصة خلال ٣٠ يوماً من إبلاغ المدير بالثمن.

تنبيه عملي

شراء الحصص يعني أنك تشتري الشركة بما لها وما عليها.

المعلومة ٢ من ٣

شراء الأصول

المادة ٢٤٩

حوالة الدين تنعقد بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق الدائن إلا إذا قبلها.

المادة ٢٥٥

نقل الصفة التعاقدية إلى غيرك يحتاج موافقة الطرف الآخر، ويجوز أن تُعطى الموافقة مقدماً إذا عُيّن العقد المراد التنازل عنه.

المادة ٢٥٦

إذا وافق الطرف الآخر برئ المتنازل للمستقبل؛ وإن لم يوافق التزم بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يُتفق على غير ذلك.

تنبيه عملي

في الأصول تختار ما تشتريه، لكن تحتاج موافقات الدائنين والمتعاقدين.

TAAP

المعلومة ٣ من ٣

قبل أن توقّع

المادة

١٥٨

عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتضمن شروط التنازل عن الحصص؛ اقرأها قبل أي اتفاق.

المادة

١٧٨

عند الاختلاف على قيمة الحصة تُقدَّر القيمة العادلة بتقرير مقيّم معتمد أو أكثر.

قائمة

اطلب القوائم المالية وحصراً بالعقود والالتزامات والقضايا، واربط الدفع بتسجيل التنازل.

تنبيه عملي

قيّد التنازل في السجل التجاري قبل سداد الثمن كاملاً، أو اربط الدفعة الأخيرة بالقيد.

TAAP

الحل

خطواتك العملية

١ حدّد ما تريد: ملكية الشركة كاملة أم أصولاً وعقوداً بعينها.

٢ افحص عقد التأسيس، والقوائم المالية، والتزامات الشركة وقضاياها.

٣ إن اخترت الأصول فاحصل على موافقة الدائنين والمتعاقدين كتابة.

٤ اربط الدفع بقيد التنازل في السجل التجاري أو بإتمام نقل الأصول.

الاختيار بين الحصص والأصول يتوقف على التزامات الشركة وأهدافك؛ نراجع معك الصفقة قبل التوقيع.

تحتاج رأياً في حالتك؟

احجز استشارة

WhatsApp +966 56 677 0888
Web taap.sa
Mail info@taap.sa

للتوعية العامة، ولا يغني عن استشارة متخصصة